

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1804/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายหยิน แซ่กอ กับพวก

จำเลย

นายไมตรี สุรินทร์กุล จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดีโจทก์ได้ และถ้าหากให้จำหน่ายจ่ายโอนที่ดินของจำเลยที่ 2 ไปในระหว่างนี้ ก็จะทำให้จำเลยที่ 2 เสียหายเป็นอย่างมาก โปรดมีคำสั่งให้งดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 135)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมีโฉนดสามแปลงของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำนองไว้กับโจทก์ โดยประเมินราคาที่ดินทั้งสามแปลงเป็นเงิน 60,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดเป็นจำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าประมูลสุ้ราคากัน 2 ครั้งผู้ประมูลให้ราคาสูงสุด 150,000 บาททั้งสองครั้ง ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดอีกเป็นครั้งที่ 14 มีผู้เข้าประมูล 3 ราย โจทก์ประมูลให้ราคาสูงสุด 150,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ราคาที่โจทก์ประมูลซื้อในราคา 150,000 บาทนั้นเป็นราคาที่ต่ำไป ขอให้เลื่อนการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 2 แกลงคัดค้านมาภายหลังที่ศาลอนุญาตให้ขาย
การขายจึงเสร็จสิ้นไปแล้ว ให้รวมสำนวนไว้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตตามที่จำเลยที่ 2 ร้องขอ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตตามที่จำเลยที่ 2 ร้องขอ ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>